

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1143/2535

นายเฮง สาดสี

โจทก์

นางกลิ่น กลิ่นลำนวน

จำเลย

นางกรรณิการ์ ชีวินปิติ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าฝ่ายใด เป็นฝ่ายผิดสัญญา และการที่จำเลยบอกกล่าวล่วงหน้า 2 วัน ให้โจทก์ไปทำการจดทะเบียนขายในคดีนี้ เป็นการบอกกล่าวโดย ชอบหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนขายที่ดิน แปลงพิพาทให้แก่ โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ตามให้จำเลยคืนเงิน มัดจำจำนวน 35,000 บาท พร้อม ชดใช้ค่าเสียหายอีก 100,000 บาท ให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 93)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า โจทก์ เป็นฝ่ายผิดสัญญา จะซื้อขาย ให้ยกฟ้อง โจทก์ ฎีกาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลล่าง ทั้งสองและคัดค้านการบอกกล่าวให้ไปโอนที่ดินพิพาทของจำเลยที่บอกกล่าว ล่วงหน้าเพียง 2 วัน เป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่ได้แก้ไขใหม่แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า โจทก์ เป็นฝ่ายผิดสัญญา จะซื้อขาย ให้ยกฟ้อง โจทก์ ฎีกาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลล่าง ทั้งสองและคัดค้านการบอกกล่าวให้ไปโอนที่ดินพิพาทของจำเลยที่บอกกล่าว ล่วงหน้าเพียง 2 วัน เป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่ได้แก้ไขใหม่แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันเทรมะ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ